

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS, INC.
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA, Y
LEANNE ARCURI

PARTE DEMANDANTE,

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN (ACT),
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPe) DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO,
CLAUDIO J. TORRES SERRANO, Y
ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO

PARTE DEMANDADA.

CIVIL Núm. **RN2025CV00064**

SALA: **603**

SOBRE:

INJUNCTION
(ENTREDICHO PERMANENTE Y
SENTENCIA DECLARATORIA),
LEY DE PERMISOS PARA LA REFORMA
DEL PROCESO DE PERMISOS (LEY
161-2009)

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN (SUMAC 41)

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, AMIGOS DE TRES PALMAS, INC. y RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA por conducto de la representación legal que suscribe, y LEANNE ARCURI por conducto del Lcdo. Francisco J. Timothée Vega, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:**

1. El 22 de diciembre de 2025, la codemandada Ing. Alexandra Velázquez Delgado, presentó un escrito titulado *Moción De Desestimación De La Ing. Alexandra Velázquez*. (SUMAC 40), mediante el cual solicitó la desestimación de la causa en su contra. En apoyo a su petición, alegó que no se establece una causa de acción que justifique la concesión de un remedio en su contra, y que, además, no constituye una parte indispensable en el pleito.
2. En síntesis, la Ing. Velázquez alega que no emite determinación final alguna que esté siendo impugnada y no es dueña del Proyecto. También alegó que los trámites y permisos impugnados no se emitieron conforme la Ley Núm. 135-1967. Además, alega la Ing. Velázquez que debe desestimarse el presente pleito por alegada duplicidad de pleitos.
3. Sin aceptar las premisas de hechos de la Ing. Velázquez, la parte aquí compareciente coincide en que la Ing. Velázquez no es parte indispensable a la luz de lo establecido en el Artículo 14.1 Ley 161-2009 y tampoco se solicita la concesión de un remedio en su contra. Véase súplica de la Demanda. Nuestra lectura e interpretación del Artículo 14.1, aplicada a la controversia que nos ocupa, requiere centrar el análisis en los permisos que hayan sido expedidos por la OGPe. En particular, la determinación pertinente

es si la Determinación de Exclusión Categórica o el Permiso Único Incidental, según enmendado, fueron expedidos bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada.

4. A esa interrogante, nuestra respuesta es que los permisos expedidos por dicha agencia **no** fueron otorgados bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135.

5. Así, la comparecencia de los profesionales involucrados no responde a un ánimo dilatorio ni punitivo, sino a la necesidad legítima de proteger el alcance, la ejecutabilidad y la autoridad del dictamen judicial, particularmente a la luz de que la propia ACT ha alegado en el pasado que dichas partes eran indispensables.

6. Por otra parte, la codemandada Ing. Velázquez solicita la desestimación en su contra por entender que la presente acción provoca múltiples pleitos, haciendo referencia al caso pendiente ante el Tribunal de Apelaciones Jacob Huck, et al. v. E.L.A., et als., TA2025AP00409. Sostiene que dicha alegada duplicidad conlleva necesariamente la desestimación del presente pleito.

7. De entrada, cabe señalar que la alegación sobre duplicidad de pleitos **se hace de forma genérica y desprovista de señalamientos fácticos concretos** que permitan concluir que procede la desestimación en su contra.

8. Como cuestión de derecho, no procede desestimar la Demanda en contra de la codemandada en este caso a partir del principio de economía procesal y evitar multiplicidad de pleitos.

9. En su argumentación, la codemandada invocó el caso de Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, 184 DPR 407, 427 (2012) para argumentar que el ordenamiento procesal rechaza “la adjudicación de dos (2) tribunales de una cuestión que esencialmente indivisible...” A la página 9. No obstante, dicha cita resulta fuera de contexto y no sostiene la conclusión a la que pretende arribar la codemandada. Se aclara sin embargo que en el caso de Gomez Estremera, el Tribunal de Primera Instancia asumió jurisdicción para evitar la multiplicidad de pleitos en Tribunal y en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), sobre un mismo asunto y **entre las mismas partes**. El Tribunal Supremo concluyó y dispuso

“La exigencia de que se diluciden las reclamaciones de los recurridos en el DACO, sin duda, representarán costos adicionales para ambas partes y una innecesaria dilación del trámite judicial.” Titulares v. Gómez Estremera, Id.

10. Notese adeáas que el caso de Gomez Estremera, id., no rechaza la intervención de “dos

tribunales”, sino del foro administrativo y sobre las mismas partes.

11. Además, la codemandada argumentó que el remedio para la duplicidad de pleitos es la desestimación e invocó tres casos resueltos por el Tribunal de Apelaciones. Valdés Pérez v. Eurowheels Auto Corporation, KLAN202400690, 2024 WL 4553121 (TCA)(11 de septiembre de 2024); R&D Master Enterprises, Inc. v. Banco de Desarrollo Económico Para Puerto Rico, KLCE202200239, 2022 WL 18396326 (TCA) (16 de diciembre de 2016); Marcial Torres v. Autoridad De Energía Eléctrica, KLAN201400627, 2016 WL 1695308 (TCA) (31 de marzo de 2016).

12. Sin embargo, **ninguno de esos casos resulta aplicable** al presente litigio. En todos ellos concurría un elemento determinante que aquí está ausente: **la identidad de partes que instaban repetidamente la misma controversia ante los tribunales**. En Valdez Perez, el Tribunal Apelaciones resaltó que en los pleitos anteriores estaban involucradas las mismas partes. En el caso de autos, por el contrario, la codemandada pretende imputar a los aquí comparecientes una supuesta duplicidad de procedimientos que estos no instaron, en un pleito en el cual no son parte, y respecto del cual se limitó a señalar que “pudieron haber intervenido”.

13. La codemandada argumentó que debe desestimarse la demanda en su contra por entender que los aquí comparecientes debieron intervenir en el procedimiento ahora ante el Tribunal de Apelaciones, y al no hacerlo, están impedidos de acudir al Tribunal y perdieron su día en corte.

14. Sin embargo, la codemandada no fundamenta las razones por las cuales intervenir en otro pleito, era la única vía disponible para vindicar sus derechos. Muchos menos, la codemandada fundamenta las razones por las cuales era la única vía disponible para vindicar sus derechos, y con planteamientos distintos.

15. Así por ejemplo, en este caso se plantea que el proyecto no cuenta con la Enmienda a la Consulta de Ubicación, requerida por la Junta de Planificación en el 2016. Estos planteamientos no fueron traídos en el pleito que está ante el Tribunal de Apelaciones.

16. Además, la codemandada le imputa a los comparecientes negligencia y dejadez capaz de conllevar la desestimación en su contra. Lo alegado por la codemandada pretende menoscabar las alegaciones y el reclamo de epígrafe, irrazonablemente, y requiere además una interpretación desfavorable de las alegaciones de la Demanda en esta etapa, lo cual no procede.

17. Se alegó por ejemplo que a la falta de autorización del proyecto se suma la falta de transparencia de la ACT con los demandantes y otras personas que solicitan acceso a información pública y oficial del proyecto, quienes se han visto obligados a gastar miles de dólares y recursos significativos para obtener información pública a la que tienen derecho por ley. El acceso tardío a documentos públicos del proyecto ha entorpecido los esfuerzos de los demandantes para proteger sus intereses personales y exigir el cumplimiento con las condiciones y las autorizaciones requeridas. Los aquí comparecientes no se han cruzado de brazos.

18. Por otro lado, la desestimación constituye un remedio extraordinario, reservado para situaciones en las que se demuestra una duplicidad real, sustancial y perjudicial, lo cual no ha sido alegado ni demostrado en este caso.

19. La aplicación de la doctrina de duplicidad de pleitos en el contexto que propone la parte codemandada conlleva una consecuencia procesal incompatible con nuestro ordenamiento jurídico, pues supondría impedir o paralizar el ejercicio de la jurisdicción originaria, general y primaria del Tribunal de Primera Instancia por la mera pendencia de un recurso apelativo, aun cuando este último se limite a la revisión de una determinación final ya emitida por el foro primario. Tal interpretación vulneraría el debido proceso de ley de las partes.

20. La alegación de la parte codemandada en el sentido de que la parte aquí compareciente debió intervenir en el procedimiento actualmente ante el Tribunal de Apelaciones carece igualmente de fundamento jurídico y procesal. Nuestro ordenamiento no impone un deber general de intervención en pleitos ajenos como requisito previo para preservar derechos o para poder reclamar remedios propios en un momento posterior.

21. La intervención es, por naturaleza, un mecanismo permisivo y voluntario, diseñado para permitir —no obligar— a un tercero a integrarse a un litigio cuando entienda que ello resulta conveniente para la protección de un interés particular.

22. Aceptar la tesis de la codemandada implicaría crear, por vía interpretativa, una obligación inexistente en derecho, según la cual todo tercero con algún interés potencial estaría compelido a intervenir en cualquier pleito relacionado, so pena de perder su derecho a acudir posteriormente al Tribunal de Primera Instancia para vindicar sus propios reclamos. Tal resultado sería contrario a los principios básicos del debido proceso y del acceso a la justicia.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que

tome conocimiento de lo aquí expuesto, de por cumplido lo ordenado a la aquí compareciente y emita cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.

Certificamos notificación simultánea mediante su presentación ante el SUMAC.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Aguadilla, Puerto Rico, a **23** de **diciembre** de **2025**.

f/ *Omar Saadé Yordán*

LCDO. OMAR SAADÉ YORDÁN
RUA 17795

605 AVE CONDADO STE 616
SAN JUAN PR 00907-3823
omarsaadeyordan@gmail.com

f/ *Mónica Timothée Vega*

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

f/ *Francisco J. Timothée Vega*

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC
PO Box 29194 SAN JUAN PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com